

[8] [경고, 주의] 사항

1. 제 목 : 수의계약 업무 처리 부적정

2. 조치부서 : ○○○○처

3. 관 련 자 : ㉠㉠지역본부 ■■■■■부 차장 전기3급 ◇◇◇(경고)

(현 소속 : ㉠㉠지역본부 ○○○○처 ○○○○1부 차장 전기3급)

㉠㉠지역본부 ■■■■■부 부장 행정2급 ×××(주의)

(현 소속 : ●●지역본부 ■■■사업본부 / /부 경력업무직)

4. 내 용 :

위 관련자 중 ◇◇◇는 2018. 1. 25.부터 2019. 1. 30.까지 ㉠㉠지역본부(이하 ‘본부’라 한다) ■■■■■부에서 근무하면서 전기관련 지급자재 구매업무를 담당하였고, ×××는 2018. 1. 10.부터 2019. 1. 10.까지 본부 ■■■■■부장으로 근무하면서 지급자재 총괄업무를 담당하였다.

본부는 2018. 05. 31. 전기공사 관련 4건의 지급자재¹⁾ 구매를 위하여 [표 1]과 같이 ㉠㉠조달청(이하 ‘조달청’이라 함)에 수의계약의 방법으로 위탁구매를 요청하였으나, 조달청에서는 [표 2]와 같이 2건의 계약을 반려하였다.

[표 1] 조달청 위탁구매 내역

계약명	설계금액(천 원)	수의계약 대상자	수의계약 근거
☒☒☒☒☒ 인 인 인 인 인 1-3외 4개단지 방법CCTV 교체 및 설치	559,383	㉡㉡㉡㉡㉡㉡㉡원	중증장애인생산물품 ²⁾ 우선구매

1) 품명 : 영상감시장치, 물품분류번호 : 46171622

2) 「국가계약법」시행령 제26조 제1항 제4호 다목, 「중증장애인생산물품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산물품 생산시설

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제44조에 따르면 공기업이 중소기업자간 경쟁 제품을 기획재정부장관이 고시한 금액⁷⁾ 이상 구매하는 경우에는 조달청장에게 구매를 위탁하여야 한다.

한편 조달청 위탁구매 대상 제품을 公社에서 자체구매 하려면 「공기업·준정부 기관 계약사무규칙」 제7조의2에 따른 구매위탁 예외 사유에 해당 하여야 하며, 「위임전결 시행세칙」에 따른 지역본부 처장의 전결로 자체조달 방침을 결정하여야 한다.

또한, 公社 「수의계약 업무지침」에 따르면 계약담당직원은 계약방법을 정하는 경우 경쟁입찰을 원칙으로 하여야 하며, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정될 경우에 한해 계약사무규칙과 시행령에 규정한 수의계약사유를 판단의 근거로 하여 수의계약방침을 결정하여야 한다.

그런데 관련자들은 위탁구매 대상 제품을 자체구매⁸⁾ 추진하면서 자체조달 방침 및 수의계약 방침을 결정하지 아니하였다.

따라서 계약의 공정성과 투명성을 저해하고 타 업체의 민원을 야기한 관련자들의 행위는 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

7) 물품 및 용역 : 2억 1천만원

8) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제7조의2에 따르면 계약목적을 달성하기 위하여 긴급히 구매할 필요가 있는 경우 자체구매 가능

○○○○처장은

① 전기3급 ▽▽▽에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘경고’ 조치하시고(경고),

② 경력업무직 ×××에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘주의’ 조치하시기
바랍니다(주의).